主題精選：私有土地 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 私有土地面積最高額限制
發布日期: 2026-06-02
內文
• (一) 一般性規定
1. 原則 (1)直轄市或縣（市）政府對於私有土地，得斟酌地方情形，按土地種類及性質，分別
限制個人或團體所有土地面積之最高額(土法§28 I)。旨在防止土地集中與壟斷，並兼顧土
地之適當分配與利用。 (2)限制私有土地面積之最高額，應經中央地政機關之核定(土法§28
II)。
2. 標準依土地法第28條限制土地面積最高額之標準，應分別宅地、農地、興辦事業等用地
(土法施§7)規範之： (1)宅地以十畝（10市畝=66.67公畝=2,016.67坪）為限。 (2)農地以其
純收益足供一家十口之生活為限。 (3)興辦事業用地視其事業規模之大小定其限制。
3. 處理 (1)私有土地受土地面積最高額限制時，由該管直轄市或縣（市）政府規定辦法，限令
於一定期間內，將額外土地分劃出賣(土法§29 I)。 (2)不依規定分劃出賣者，該管直轄市或
縣（市）政府得依本法徵收之(土法§29 II)。 (3)徵收之補償地價，得斟酌情形搭給土地債
券(土法§29 III)。
• (二) 尚未建築之私有建築用地
1. 原則直轄市或縣（市）政府對於尚未建築之私有建築用地，應限制土地所有權人所有面
積之最高額(平權§71 I)，以防止尚未建築建築用地過度集中與囤積，促進建築用地之利
用。
2. 標準 (1)以十公畝(302.5坪)為限(平權§71 II前段)。 (2)但工業用地、學校用地及經政府核准之
大規模建築用地，應視其實際需要分別訂定之(平權§71 II後段)。又計算尚未建築土地面積
最高額時，對於因法令限制不能建築之土地，應予扣除(平權§71 III)。
3. 處理 (1)超額土地，直轄市或縣（市）政府應通知土地所有權人於二年內出售或建築使用
(平權§72 I前段)。 (2)逾期未出售或未建築使用者，得予照價收買，整理後出售與需用土地
人建築使用(平權§72 I中段)。 (3)但在建設發展較緩之地段，不在此限(平權§72 I後段)。所

稱建設發展較緩之地段，指公共設施尚未完竣地區或依法不得核發建造執照之地區。其範
圍由直轄市或縣(市)主管機關劃定，作為限制最高額土地之依據(平權施§96)。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
註：於尚未建築之私有建築用地，應優先適用平均地權條例；至其餘私有土地，則回歸土地法
之一般規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 私有土地面積最高額之限制
發布日期: 2024-11-26
內文
為避免私人壟斷土地，並同時促進土地利用，直轄市或縣(市)政府對於尚未建築之私有建築用
地應予限制所有面積最高額。
• (一) 原則
1. 土地法規定(土§28)： (1)直轄市或縣（市）政府對於私有土地，得斟酌地方情形，按土地
種類及性質，分別限制個人或團體所有土地面積之最高額。 (2)限制私有土地面積之最高
額，應經中央地政機關之核定。
2. 平均地權條例規定(平§71I)：直轄市或縣（市）政府對於尚未建築之私有建築用地，應限
制土地所有權人所有面積之最高額。
• (二) 標準
1. 土地法規定(土施§7)： (1)宅地以十畝(10市畝=66.67公畝=2016.67坪)為限； (2)農地以其純
收益足供一家十口之生活為限； (3)興辦事業用地視其事業規模之大小定其限制。
2. 平均地權條例規定(平§71II)： (1)以十公畝 (302.5坪)為限。 (2)但工業用地、學校用地及經政
府核准之大規模建築用地，應視其實際需要分別訂定之。計算尚未建築土地面積最高額
時，對於因法令限制不能建築之土地，應予扣除。(平§71III)
• (三) 處理
1. 土地法規定(土§29)： (1)私有土地受土地面積最高額限制時，由該管直轄市或縣（市）政
府規定辦法，限令於一定期間內，將額外土地分劃出賣。 (2)不依前項規定分劃出賣者，
該管直轄市或縣（市）政府得依本法徵收之。 (3)前項徵收之補償地價，得斟酌情形搭給
土地債券。 *依土地法第二十九條以土地債券照價收買私有土地，其土地債券之清付期
限，最長不得逾五年。(土施§8)
2. 平均地權條例規定(平§72)： (1)超額土地，直轄市或縣（市）政府應通知土地所有權人於
二年內出售或建築使用。 (2)逾期未出售或未建築使用者，得予照價收買，整理後出售與
需用土地人建築使用。 (3)但在建設發展較緩之地段，不在此限。 *所稱建設發展較緩之地
段，指公共設施尚未完竣地區或依法不得核發建造執照之地區。其範圍由直轄市或縣(市)
主管機關劃定，作為限制最高額土地之依據。(平施§96)

3. 未實施限制私有土地面積最高額之理由
發布日期: 2024-10-24
內文
實施私有土地面積最高額之目的在避免私人壟斷或兼併土地。
• (一) 現行地價稅採累進稅。累進稅對私人土地面積過大，以高稅率加以懲罰。換言之，現行
已採地價稅累進稅作用，抑制私人壟斷或兼併土地。但，地價稅之歸戶範圍僅限於直轄市或縣
（市），未及於全國，乃缺憾所在。
• (二) 倘實施私有土地面積最高額，財團以人頭借名登記逃避限制，最後實施效果有限，且造
成地籍紊亂。
• (三) 現行，農地有鼓勵「擴大農場經營規模」政策，市地有鼓勵「新市區大規模開發」政
策。因此，實施限制私有土地面積最高額恐背道而馳。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下